

(4)

ZULAIHA BINTI ABDULLAH

lwn.

ROBIAH BINTI ABD HAMID

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, Y.A.A Tn. Hj. Saarani Bin Ismail (Pengerusi), Y.A Prof. Adjung Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Panel), Y.A Dato' Mohd. Shukor Bin Sabudin (Panel), 14 Januari 2019]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0111-2018]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Mohd Zaidi bin Md Zain @Zakaria dari Tetuan Zaidi Zain & Associates

Peguam Syarie Responden : Farah Wahida binti Mohammad Amin dari Tetuan Amli & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu Permohonan Semakan oleh Pemohon melalui Notis Permohonan bertarikh 15/8/2018, di mana Pemohon telah memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah seperti berikut:-

- i. Mahkamah menjalankan semakan ke atas prosiding Permohonan No.10300-017-0190-2014 pada 9/8/2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor Darul Ehsan di mana YA Hakim Bicara telah

mengenepikan soal balas Pemohon (Defendan 2) di atas permohonan Peguam Syarie Responden (Plaintif) atas alasan bahawa Pemohon dan Peguam Syarie tidak hadir pada tarikh tersebut;

- ii. Mahkamah membatalkan arahan YA Hakim Bicara yang memerintahkan supaya soal balas Pemohon diketepikan dan diteruskan dengan keterangan Defendan 6 dan saksi Pemohon;
- iii. Mahkamah Bicara hendaklah meneruskan perbicaraan pada tarikh akan datang dengan menyambung semula soal balas Pemohon bagi kes tersebut sebelum meneruskan kepada keterangan Defendan-defendan lain atau saksi-saksi;
- iv. Mahkamah menggantungkan prosiding kes tuntutan harta sepencarian yang difailkan oleh pihak Responden di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui kes Saman No. : 10300-017-0190-2014 sehingga menunggu Mahkamah Rayuan Syariah memutuskan prosiding terhadap semakan kehakiman ini;
- v. Kos dalam tindakan ini hendaklah ditanggung oleh pihak Responden sepenuhnya;
- vi. Apa-apa perintah yang difikirkan wajar dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Pihak Pemohon telah mengemukakan beberapa alasan terhadap permohonannya ini. Bagi menyokong permohonannya ini, pihak Pemohon telah

mengemukakan Afidavit Sokongannya bertarikh 15/8/2018 yang antara lain mengandungi alasan-alasan seperti berikut:-

- i) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi undang-undang dan hukum syarak apabila membuat keputusan untuk mengetepikan soal balas ke atas Pemohon pada tarikh perbicaraan yang lalu tanpa mengambil kira dan membuat pertimbangan yang sewajarnya terhadap perkara berikut:-
 - a) Yang Arif Hakim Bicara gagal meneliti dengan sewajarnya peruntukkan di dalam seksyen 121 (b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
 - b) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi Hukum Syarak apabila tidak meneliti dengan lebih mendalam berkenaan kesan apabila keterangan soal balas di pihak Pemohon diketepikan yang mana ia akan menyebabkan keterangan Pemohon tidak diambil kira dan dibatalkan.

[3] Responden telah membantah terhadap permohonan semakan Pemohon ini. Responden telah mengemukakan Affidavitnya bertarikh 25/9/2018 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut:-

- i. Wujudnya percubaan dan / atau helah dan / atau penyembunyian fakta dan / atau salahnyata fakta Pemohon untuk melengahkan kes yang telah Responden failkan melalui Saman No. : 10300-017-0190-2014 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam demi kepentingan diri sendiri.

FAKTA KES DAN PROSIDING SEMAKAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[4] Pemohon merupakan Defendan ke-2 dalam kes saman No. : 10300-017-0190-2014 yang difailkan oleh Responden berhubung tuntutan Harta Sepencarian yang diperolehi oleh Responden dengan Allahyarham Mohd Ghazali bin Ahmad. Pemohon dan Responden merupakan isteri-isteri kepada Allahyarham Mohd Ghazali bin Ahmad. Pemohon telah berkahwin dengan Allahyarham pada 15/9/2002 di Sadao, Thailand dan perkahwinan telah didaftarkan di Majlis Agama Islam Sabah pada 13/11/2003. Hasil daripada perkahwinan tersebut Pemohon telah dikurniakan dengan seorang anak yang bernama Mohd Firdaus bin Mohd Ghazali. Allahyarham telah meninggal dunia pada 30/7/2013 akibat kanser.

[5] Pada 8/4/2014, Responden telah menfailkan tuntutan harta sepencarian dalam kes Saman No. : 10300-017-0190-2014 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor terhadap harta-harta yang diperolehi sepanjang tempoh perkahwinan dengan Allahyarham. Responden menuntut harta tersebut dibahagi secara rama rata. Manakala bahagian Allahyarham daripada harta sepencarian tersebut dibahagi mengikut faraid.

[6] Pada tarikh perbicaraan pada 10/8/2018, yang telah ditetapkan bagi menyambung sesi soal balas ke atas Pemohon oleh Peguam Syarie Responden. Sehari sebelum perbicaraan kes tersebut, Pemohon telah dimaklumkan oleh kakitangan Peguam Syarie bahawa Mahkamah telah menetapkan waktu perbicaraan kes tersebut pada jam 3.30 petang bertempat di Dewan 3, MTS, Shah Alam, Selangor.

[7] Ketika hari perbicaraan, Mahkamah memaklumkan kepada Pemohon bahawa kes tersebut adalah pada jam 2.30 petang dan telah disebut di hadapan YA Hakim Bicara oleh Peguam Syarie pihak Responden tanpa kehadiran Pemohon dan peguam syariannya. Pembantu dewan memaklumkan bahawa kes tersebut telah disebut jam 2.50 petang iaitu beberapa minit sebelum Pemohon tiba di Dewan Mahkamah. Wakil Peguam syarie Pemohon memaklumkan bahawa YA hakim Bicara telah mengenyepikan soal balas ke atas Pemohon (Defendan ke-2) bagi kes tersebut dengan alasan bahawa Pemohon dan Peguam Syariannya tidak hadir pada tarikh tersebut.

[8] Peguam Pemohon memohon untuk kes disebut semula sebagaimana waktu yang dimaklumi iaitu jam 3.30 petang kerana Pemohon telah hadir pada waktu itu untuk sesi perbicaraan, namun Mahkamah tidak membenarnya disebabkan terdapat kes lain pada waktu itu dan Peguam Responden juga telah tidak ada waktu tersebut. Mahkamah telah memaklumkan tarikh yang akan datang akan diteruskan dengan keterangan Defendan ke-6 serta saksi Pemohon.

[9] Pemohon tidak berpuashati dengan pengenyepian soal balas ke atas Pemohon tersebut oleh Peguam Syarie Responden dan Pemohon telah membuat Permohonan Semakan Kes ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 16/8/2018 melalui Permohonan Semakan No: 10000-003-0110-2018 ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Setelah meneliti alasan-alasan pemohon dan rekod fail kes saman No. : 10300-017-0190-2014, kami berpuashati bahawa permohonan semakan ini boleh dijalankan kerana isu yang dibangkitkan oleh Pemohon, secara umumnya, melibatkan persoalan prosedur perbicaraan. Persoalannya, adakah dakwaan

Pemohon berasas sebelum kami boleh mengeluarkan apa-apa arahan memperbetulkan proses dan kekhilafan yang berlaku. Oleh itu, kami akan meneliti keseluruhan prosiding yang direkodkan di dalam fail kes yang disemak dan kami akan memberi ulasan satu persatu alasan yang dikemukakan Pemohon.

[11] Dalam memutuskan semakan ini, kami akan menghuraikan 1 isu utama iaitu sama ada **Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi undang-undang dan Hukum Syarak apabila membuat keputusan untuk mengetepikan soal balas ke atas Pemohon pada tarikh perbicaraan yang lalu tanpa mengambil kira dan membuat pertimbangan yang sewajarnya.**

[12] Bagi menjawab persoalan tersebut, pertama kami perlu meneliti apakah hak Pemohon yang telah dinafikan apabila YA. Hakim Bicara terus membuat keputusan tanpa menunggu kehadiran Pemohon dan peguamnya pada prosiding 9/8/2018. Sekiranya hak Pemohon yang dinafikan oleh YA Hakim Bicara adalah sesuatu yang material dan menjejaskan keadilan, maka kesan penggunaan budibicara YA Hakim Bicara adalah negatif. Sebaliknya, jika hak Pemohon yang dinafikan oleh YA Hakim Bicara adalah sesuatu yang tidak material dan tidak menjejaskan keadilan, maka kesan budibicara yang digunakan oleh YA Hakim Bicara adalah positif.

[13] Pemohon menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi Hukum Syarak apabila tidak meneliti dengan lebih mendalam berkenaan kesan apabila keterangan soal balas di pihak Pemohon diketepikan yang mana ia akan menyebabkan keterangan Pemohon tidak diambil kira dan dibatalkan. Sekiranya permohonan Pemohon tidak dibenarkan, maka ianya akan menjejaskan keadilan di pihak Pemohon terutamanya apabila YA Hakim Bicara

membuat keputusan di akhir kes tersebut. Persoalannya, adakah dengan ketiadaan soal balas Pemohon oleh Peguam Syarie Responden akan memprejudiskan haknya?

[14] Bagi kes ini, status prosiding bertarikh 9/8/2018 adalah untuk Pemohon (Defenden) disoal balas oleh Peguam Syarie Responden (Plaintif). Walau bagaimanapun, Peguam Syarie Responden sendiri memohon untuk soal balas terhadap Pemohon diketepikan pada prosiding tersebut dan tidak mahu menggunakan hak Responden untuk soal balas terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Pemohon.

[15] Kami dapati bahawa pengeneplan hak untuk soal balas ini langsung tidak memprejudiskan hak Pemohon kerana tujuan asal soal balas (pemeriksaan balas) ini adalah untuk mencungkil keterangan (*evidence*), mencungkil fakta yang hilang atau tertinggal dan memudahkan kes, memusnahkan atau mengurangkan kredibiliti keterangan pihak bertikai atau pun saksi. Kami juga berpuashati bahawa pengeneplan hak tersebut tidak menyebabkan keterangan Pemohon diketepikan sebaliknya ia telah terima oleh pihak Responden tanpa pemeriksaan balas.

[16] Berdasarkan penelitian dalam nota bicara bertarikh pada 5/3/2018, kami juga mendapati bahawa pihak Pemohon dan Responden beserta Peguam Syarie masing-masing hadir dan dengan persetujuan pihak-pihak, Mahkamah telah menetapkan beberapa tarikh-tarikh perbicaraan seperti berikut:-

- i. 10/5/2018 jam 3.30 - 5.00 petang.
- ii. 2/8/2018 jam 3.30 - 5.00 petang.
- iii. 9/8/2018 jam 2.30 - 4.30 petang.

iv. 16/8/2018 jam 2.30 - 4.30 petang.

[17] Kami tidak menjumpai sebarang rekod yang menyatakan perubahan masa perbicaraan kes pada tarikh 9/8/2018. Justeru itu, dakwaan pihak Pemohon yang mengatakan bahawa Mahkamah telah menetapkan waktu perbicaraan kes tersebut pada jam 3.30 petang pada 9/8/2018, tidak dapat kami pertimbangkan dan ia adalah kekhilafan di pihak Pemohon sendiri.

[18] Kami juga mendapati, YA Hakim Bicara telah menjalankan prosiding kes bertepatan dengan aturan undang-undang. Kecuaian dan / atau kesilapan yang berlaku adalah berpunca dari sikap tidak bertanggungjawab dan tidak peka Pemohon dan Peguam Syariannya yang tidak mengambil berat dengan masa dan kedudukan kes pada hari tersebut.

[19] Oleh kerana kami mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas syarak yang qat'ie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi Hukum Syarak dan Undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Permohonan Pemohon dan fail kes yang disemak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Semakan Pemohon ditolak.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

1. **Y.A.A TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**

Pengerusi

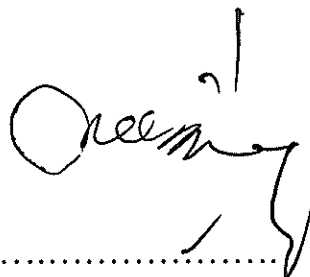
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

2. **Y.A PROF. ADJUNG DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **Y.A DATO' HJ. MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor